

1512499-68.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143025/2022 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 25194278 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 2143025 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PHELIPE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512499-68.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512499-68.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143025/2022 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 25194278 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO, 2143025 - DEIC-6ª DEL.P.I.F.C.L.DINHEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PHELIPE DE SOUZA SANTOS VIEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

Phelipe de Souza Santos Vieira, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, supostamente, no dia 25 de maio de 2022, por volta das 12h15min, na Rua Carnaúba, nº 19, bairro do Sacomã, nesta Comarca, na companhia do adolescente G.C., vendia, expunha à venda e trazia consigo, 22 (vinte e dois) invólucros plásticos com 39,1g (trinta e nove gramas e um decigrama) de maconha e 05 (dois) invólucros plásticos com 45,6g (quarenta e cinco gramas e seis

decigramas) também de maconha, sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls 101/102), o réu foi citado e apresentou defesa prévia (fls 106/109). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência foram ouvidos os dois policiais civis responsáveis pela abordagem, o usuário que estava comprando droga no local e o réu foi interrogado.

As partes se manifestaram em memoriais escritos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente, vez que não restou suficientemente demonstrada a responsabilidade do acusado Phelipe pela prática de tráfico de drogas, na forma que lhe foi imputado na denúncia.

A materialidade está comprovada através do boletim de ocorrência (fls 9/15), do auto de exibição e apreensão (fls 16/17), dos laudos toxicológicos (fls 38/41, 114/116 e 131/133) e pela certidão estadual de distribuições criminal do adolescente G.C. (fls 156), na qual consta a idade do adolescente infrator.

A autoria, contudo, não pode ser suficientemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais e foi excluída pela testemunha Denis.

Segundo o depoimento do policial civil Bruno Passos Gobe (fls 18/19) e em Juízo, na data dos fatos, em companhia de seu colega de farda Paulo, se dirigiram ao local dos fatos, a fim de dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão, expedidos no bojo de outro processo criminal. Ao chegarem à Rua Carnaúba, com viatura descaracterizada, observaram que na frente do imóvel a ser diligenciado, dois indivíduos – identificado, posteriormente, como Phelipe, ora réu, e como o adolescente infrator G.C. Durante o período da campana, diversas pessoas se aproximavam, conversavam com o menor e também as vezes com réu Phelipe que apontava o adolescente infrator. G.C.. Este, por sua vez, atravessava a rua, recolhia algum objeto em uma sacola plástica e entregava para a pessoa, recebendo desta dinheiro. Por este motivo, foi solicitado reforço policial.

Com a chegada do reforço policial, foi realizada a abordagem do adolescente infrator, do réu e do usuário de drogas Denis. Em revista pessoal, apenas foi encontrada, no bolso do adolescente infrator, a quantia em dinheiro, em notas diversas, no montante de R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Do outro lado da rua, no interior de uma sacola plástica, colocada atrás de um tijolo solto, no muro de um terreno baldio, foram encontradas 22 porções de embalagens contendo substância assemelhada a "maconha".

O adolescente assumiu a posse da droga.

Em entrevista informal, ao ser indagado pelos policiais sobre o que fazia no local, Phelipe respondeu, indicando com a mão a casa objeto da busca e apreensão: eu moro ali". Contudo, ao ser informado sobre a ordem judicial de ingresso ao imóvel, o réu começou a negar que morasse na casa dizendo que só disse que morava lá para justificar estar ali num ponto de drogas. Confessou que tinha comprado maconha do menor Gabriel e que já estava até de saída.

O réu não tinha a chave da casa e não tinha nenhum pertence seu na casa ou documento.

Ao ingressarem no imóvel, através do arrombamento da porta de entrada, acompanhados da vizinha Evelyn Grace da Silva, os policiais encontraram no local diversos papéis referentes à contabilidade do tráfico.

No mesmo sentido foi o depoimento do também policial civil Paulo Ribeiro da Silva (fls 21/22) e em Juízo.

Saliento que os policiais militares sequer conheciam o denunciado quando do encontro da substância entorpecente, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. Ademais, não houve demonstração de qualquer animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia, ao contrário, deve tal prova ser revestida de credibilidade,

principalmente quando inexistir causa de suspeição, pois sua a função da polícia é proteger a comunidade e não perseguir inocentes.

A testemunha Denis Alves dos Santos (fls 23) narrou que na data dos fatos, se aproximou da biqueira com o intuito de comprar maconha para uso próprio quando foi abordado pelos policiais civis descaracterizados, sendo conduzido à Delegacia de Polícia pelo fato de não estar portando documento de identificação.

Os depoimentos foram ratificados em juízo.

É imperioso concluir que o réu não praticava atos de traficância pelas palavras dos policiais que o prenderam, pelas palavras do adolescente ou do usuário Denis, que o conhece do campinho de futebol e sabe que também é usuário de drogas.

O réu não tinha consigo drogas, anotações do tráfico ou dinheiro.

A casa que teria sido apontada pelos policiais como sua moradia não tinha nada específico do réu(fotos, documentos) e tanto pode ser moradia do réu, como pode não ser.

Não há outra saída. É o caso de absolvição pela falta de provas.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e ABSOLVO o réu, PHELIPE DE SOUZA SANTOS VIEIRA das acusações de estar incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Servirá a presente como ofício.

P.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA